Section 8 : Supervision et orientation des enfants

8.1 Ratio enfants-personnel et supervision

8.1.1 Information générale

But

Les enfants sont pris en charge dans des groupes dont la taille permet de maintenir un environnement qui favorise la sécurité et le bien-être.

Le nombre d'éducateurs requis correspond au nombre minimal nécessaire pour superviser les enfants et s'en occuper, ainsi que pour appliquer efficacement le curriculum éducatif.

Ce que vous devez savoir

Les enfants fréquentant une garderie éducative peuvent être groupés des façons suivantes : groupes d'âge homogène, dans lesquels les enfants se situent dans la même catégorie d'âge, et groupes d'âge hétérogène, dans lesquels les enfants se situent dans différentes catégories d'âge.

La constance est extrêmement importante et les changements fréquents de personnel et d'aires de jeu doivent être évités. Les groupes d'enfants doivent être avec les mêmes éducateurs tous les jours et ne pas être déplacés pour respecter le ratio enfants-personnel ou pour éviter de dépasser la taille maximale des groupes.

Le personnel responsable de la délivrance de permis sera informé avant tout changement aux groupes (p. ex. : fusion de deux groupes d'âge).

Les membres du personnel, y compris les bénévoles et les parents, qui sont comptés dans le ratio enfants-personnel doivent être titulaires d'un certificat valide en secourisme et en réanimation cardiovasculaire en plus d'avoir fait l'objet de toutes les vérifications nécessaires à l'embauche.

Les membres du personnel âgés de moins de 19 ans n'ont pas le droit de s'occuper seuls d'un groupe d'enfants.

Le ratio enfants-personnel peut être réduit dans des circonstances particulières, par exemple lorsque les enfants ont accès à une piscine ou à un lieu de baignade publique, ou si le personnel responsable de la délivrance de permis est d'avis qu'un groupe d'enfants nécessite davantage de supervision.

Les aides-éducateurs offrant des services à des enfants ayant besoin de soutien additionnel ne comptent pas dans le ratio, tandis que ces enfants sont comptés.

Les étudiants en stage ne comptent pas dans le ratio enfants-personnel et ne doivent pas être laissés seuls avec les enfants.

Le ratio enfants-personnel doit être respecté en tout temps, un plan doit donc être mis être en place en cas de pénurie de personnel.

Les membres du personnel doivent comprendre les exigences relatives au ratio enfants-personnel et savoir comment le calculer pour faire en sorte qu'il soit respecté en tout temps.

8.1.2 Ratios enfants-personnel par groupe d'âge homogène

Règlement sur les permis – Loi sur les services à la petite enfance

9(1) Dans une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel, le nombre d'éducateurs par groupe d'enfants d'âge homogène bénéficiaires de services est fixé à un éducateur pour chaque groupe composé des enfants suivants :

a) au plus trois enfants en bas âge;

b) au plus cinq enfants âgés de 2 ans;

c) au plus huit enfants âgés de 3 ans;

d) au plus dix enfants âgés de 4 ans ou plus qui ne fréquentent pas l'école;

e) au plus quinze enfants d'âge scolaire.

9(2) Lorsqu'il travaille directement avec un enfant, l'éducateur qui est âgé de moins de 19 ans est supervisé en tout temps par un éducateur âgé d'au moins cet âge.

9(3) Aux fins d'application du paragraphe (1), tout membre du personnel peut remplacer l'éducateur durant ses repas et ses pauses.

9(4) Le ministre étant d'avis qu'il existe des circonstances spéciales peut modifier le nombre d'éducateurs que fixe le paragraphe (1).

9(5) Le nombre d'enfants regroupés dans une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel ne peut être supérieur au nombre d'enfants pouvant être assignés à deux éducateurs.

Indicateurs

1. Les registres de présence et les observations consignées par le personnel responsable de la délivrance de permis confirment que les ratios enfants-personnel et la taille maximale des groupes sont respectés en tout temps.
2. Les éducateurs âgés de moins de 19 ans sont supervisés en tout temps par un autre éducateur âgé d'au moins cet âge.
3. Le nombre maximal d'enfants dans un groupe ne nécessite jamais plus de deux éducateurs.

Ce que vous devez savoir

Les ratios enfants-personnel et le nombre maximal d'enfants pouvant faire partie d'un groupe d'âge homogène présentés ci-dessous sont en vigueur en tout temps.

Âge	Ratio enfants-personnel	Taille maximale du groupe
De la naissance à 23 mois	1:3	6
Deux ans	1:5	10
Trois ans	1:8	16
Quatre ans et plus (ne fréquente pas l'école)	1:10	20
Enfants d'âge scolaire	1:15	30

Transition des enfants

Les transitions sont gérées, en collaboration avec les parents, au cas par cas, et de façon adaptée au niveau de développement de l'enfant :

- Les enfants admissibles à fréquenter l'école peuvent rester dans le groupe des enfants de quatre ans pendant l'été avant de commencer l'école ou être transférés dans le groupe d'enfants d'âge scolaire, cependant, le facteur .1 doit être utilisé pour déterminer le ratio enfants-personnel.
- Les enfants en transition sont intégrés à leur nouveau groupe en augmentant graduellement le temps passé avec ce groupe jusqu'à ce que la transition soit complète.
- La transition est effectuée selon les conditions suivantes :
  - » la taille maximale du groupe pour la pièce n'est pas dépassée;
  - » un registre du temps passé par l'enfant dans le nouveau groupe est indiqué sur la feuille de présence de ce groupe.

8.1.3 Ratios enfants-personnel par groupe d'âge hétérogène

Règlement sur les permis – Loi sur les services à la petite enfance

10(1) Dans une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel, le nombre d'éducateurs fixé pour un groupe d'enfants d'âge hétérogène bénéficiaires de services se calcule comme suit :

a) en multipliant le nombre d'enfants du même âge par le facteur correspondant établi à l'annexe A;

b) en additionnant les résultats que produit la multiplication que prévoit l'alinéa a).

10(2) La somme obtenue par suite du calcul prévu au paragraphe (1) n'étant pas un nombre entier :

a) elle est arrondie au dixième près;

b) puis arrondie de nouveau au nombre entier suivant, s'il y a lieu.

10(3) Lorsqu'il travaille directement avec un enfant, l'éducateur qui est âgé de moins de 19 ans est supervisé en tout temps par un éducateur âgé d'au moins cet âge.

10(4) Aux fins d'application du paragraphe (1), tout membre du personnel peut remplacer l'éducateur durant ses repas et ses pauses.

10(5) Le ministre étant d'avis qu'il existe des circonstances spéciales peut modifier le nombre d'éducateurs que fixe le paragraphe (1).

10(6) Le nombre d'enfants regroupés dans une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel ne peut être supérieur au nombre d'enfants pouvant être assignés à deux éducateurs.

10(7) Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), les enfants en bas âge ne peuvent être regroupés avec des enfants d'un groupe d'âge différent.

Indicateurs

1. Les registres de présence et les observations du personnel responsable de la délivrance de permis confirment que les ratios enfants-personnel et la taille maximale des groupes sont respectés en tout temps.
2. Les éducateurs âgés de moins de 19 ans sont supervisés en tout temps par un autre éducateur qui a au moins cet âge.
3. Le nombre maximal d'enfants dans un groupe ne nécessite jamais plus de deux éducateurs.
4. Les enfants de moins de 24 mois ne sont pas groupés avec des enfants d'autres groupes d'âge.

Ce que vous devez savoir

Une attention supplémentaire doit être apportée aux besoins sociaux et développementaux des enfants faisant partie de groupes d'âge hétérogènes, et ces besoins doivent toujours faire l'objet de discussions avec les parents, quel que soit l'âge de l'enfant.

Généralement, les enfants d'âge préscolaire ne sont pas groupés avec des enfants d'âge scolaire.

Les ratios enfants-personnel des groupes d'âge hétérogènes sont calculés en additionnant la proportion d'éducateurs requis pour chaque enfant du groupe.

Quand la somme obtenue comprend une fraction (supérieure à 0,05), le résultat est arrondi au nombre entier suivant.

Le tableau suivant explique comment calculer le ratio enfants-personnel et la taille maximale des groupes selon l'annexe A du *Règlement sur les permis*.

i)	**2 ans**	**0,200**	**iii)**	**4 ans et plus (ne fréquente pas l'école)**	**0,100**
ii)	**3 ans**	**0,125**	**iv)**	**Âge scolaire**	**0,067**

Exemple 1

Âge des enfants présents	Nombre d'enfants de chaque âge	Nombre d'éducateurs requis
3 ans 4 ans	6 3	6 x 0,125 = 0,75 3 x 0,100 = 0,3 1,05 Nombre d'éducateurs requis = 1 Dans cet exemple, le nombre d'éducateurs requis est 1,05; par conséquent, le chiffre est arrondi à 1.

Exemple 2

Âge des enfants présents	Nombre d'enfants de chaque âge	Nombre d'éducateurs requis
3 ans 4 ans	4 8	4 x 0,125 = 0,5 8 x 0,100 = 0,8 1,3 Nombre d'éducateurs requis = 2

Exemple 3:

Âge des enfants présents	Nombre d'enfants de chaque âge	Nombre d'éducateurs requis
2 ans 3 ans 4 ans	5 4 8	5 x 0,200 = 1,0 4 x 0,125 = 0,5 8 x 0,100 = 0,8 2,3 Puisque les groupes d'enfants ne doivent pas nécessiter plus de deux éducateurs, cette combinaison n'est pas permise.

8.1.4 Supervision

Pour faire en sorte que les enfants soient supervisés comme il se doit en tout temps, le ratio enfants-personnel doit être maintenu :

- pendant les heures d'ouverture de l'établissement;
- aux heures d'arrivée et de départ, ainsi que pendant les pauses du personnel;
- pendant les jeux extérieurs;
- en tout temps (même pendant la sieste) pour les enfants de moins de 15 mois.

Pendant les pauses repas et lorsque les enfants font la sieste, les membres du personnel compris dans le ratio enfants-personnel doivent rester sur place et être facilement accessibles dans le bâtiment.

Lorsque des enfants de moins de 15 mois dorment dans des lits d'enfant, les membres du personnel ne sont pas tenus de rester dans la salle de repos. Toutefois, ils doivent aller vérifier les enfants toutes les 15 minutes. Ces vérifications doivent être consignées dans un document comprenant la signature du membre du personnel, ainsi que l'heure de la vérification.

Santé Canada signale que les parcs pour enfants ne sont pas destinés à un repos non surveillé, car ils ne répondent pas aux mêmes normes de sécurité et ne sont pas aussi résistants que les lits d'enfant. Par conséquent, les parcs pour enfants ne sont pas recommandés pour le sommeil des enfants sans surveillance. Les enfants qui font la sieste dans des parcs pour enfants devraient être supervisés en tout temps par des membres du personnel se trouvant dans la même pièce et ne devraient pas être laissés sans surveillance.

Les enfants en bas âge doivent toujours être couchés sur le dos pour dormir.

Les membres du personnel doivent être informés en détail sur le syndrome de mort subite du nourrisson et sur les façons d'en diminuer les risques.

Le ratio enfants-personnel peut être diminué de moitié lorsque les enfants d'un groupe font la sieste (p. ex. : un membre du personnel pour 10 enfants de deux ans), à condition qu'un membre du personnel soit présent dans la même pièce que les enfants. Cette mesure s'applique seulement dans les situations suivantes :

- les enfants dorment ou se reposent en silence sur des matelas;
- le nombre de membres du personnel présents dans le bâtiment est suffisant pour respecter le ratio enfants-personnel;
- la santé et la sécurité des enfants ne sont pas compromises par la diminution du nombre de membres du personnel.

Les enfants qui se reposent sur des matelas, mais qui demeurent réveillés, ne doivent pas être tenus de rester sur le matelas plus de 30 minutes.

La taille maximale des groupes peut ne pas être respectée pendant les activités spéciales. Toutefois, le ratio enfants-personnel ne doit PAS changer et le nombre de membres du personnel requis en vertu des paragraphes 9(1), 10(1) et 10(2) doit toujours être respecté.

Les membres du personnel doivent souvent compter les enfants, qu'ils se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur, pour assurer leur sécurité. Lorsqu'ils surveillent l'aire de jeu extérieure, les membres du personnel doivent être dispersés dans tout l'espace et interagir activement avec les enfants.

8.1.5 Supervision des enfants d'âge scolaire

Les membres du personnel doivent reconnaître le besoin d'indépendance des enfants tout en assurant leur sécurité. Ils doivent adapter leur façon de les superviser en fonction de leur âge et de leurs habiletés, ainsi que des activités et des environnements. Par exemple, les membres du personnel peuvent laisser une plus grande liberté à certains enfants d'âge scolaire en permettant à un petit groupe de jouer à un jeu de société dans le corridor ou dans la pièce voisine. Lorsqu'ils offrent une supervision adaptée, les membres du personnel doivent savoir en tout temps où se trouvent les enfants et doivent souvent aller voir si tout se déroule bien.

Lorsqu'un enfant est supervisé indirectement, l'exploitant doit :

- obtenir l'approbation écrite des parents de l'enfant quant au type de supervision offerte;
- verser l'approbation au dossier.

Il s'agit, par exemple, de situations où les enfants vont à l'école ou en reviennent à pied ou à vélo, lorsque l'exploitant n'en est responsable qu'à compter du moment où ils arrivent dans l'établissement.

8.2 Orientation des enfants

Règlement sur les permis – Loi sur les services à la petite enfance

49(1) L'exploitant d'un établissement agréé veille à ce que l'orientation fournie aux enfants qui y sont bénéficiaires de services soit positive et comprenne un renforcement positif, encourage à déployer des efforts et reconnaisse les réalisations.

49(2) L'exploitant d'un établissement agréé veille à ce qu'aucun enfant qui y est bénéficiaire de services ne subisse quelque punition physique ni violence verbale ou psychologique ni ne soit privé de ses nécessités physiques.

But

Des techniques positives d'orientation des enfants sont utilisées pour soutenir les enfants et les encourager dans l'apprentissage de l'autonomie et de comportements acceptables. Ces pratiques contribuent à l'établissement de relations qui favorisent leur bien-être et leur sentiment d'appartenance.

Indicateurs

1. L'utilisation de pratiques positives d'orientation des enfants est observée ou confirmée par les membres du personnel.
2. Aucune punition physique ni violence verbale ou psychologique n'est observée ou signalée et les besoins physiques de l'enfant ne sont jamais déniés.

Ce que vous devez savoir

Une approche positive de l'orientation, des soins et de la discipline des enfants doit être appliquée en tout temps.

Les pratiques positives d'orientation des enfants impliquent ce qui suit :

- établir des limites et des règles raisonnables qui ont du sens pour les enfants;
- rappeler doucement les règles aux enfants;
- offrir des choix et aider les enfants à prendre des décisions;
- prévoir les besoins des enfants;
- comprendre le développement de l'enfant;
- utiliser le renforcement positif et les encouragements plutôt que de critiquer les enfants et les pousser à être en compétition et à se comparer;
- rediriger l'énergie négative;
- détourner l'attention des enfants des problèmes potentiels;
- réfléchir avec les enfants à propos d'incidents en les aidant à comprendre les conséquences de leurs actions et de leurs paroles;
- ignorer les comportements lorsque la situation le permet;
- offrir aux enfants la possibilité de faire une nouvelle activité.

Pour favoriser un environnement encourageant les comportements positifs, les éducateurs doivent :

- disposer l'espace de manière que les enfants puissent se déplacer facilement entre les zones d'apprentissage;
- faire en sorte d'avoir de l'équipement, du matériel, des livres et des jouets appropriés en quantité suffisante;
- assurer un équilibre adéquat entre les diverses activités du programme;
- disposer de suffisamment de temps pour réaliser les activités;
- préparer les enfants aux transitions;
- exercer une supervision adéquate;

- faire participer les enfants en leur donnant des responsabilités et en les laissant offrir de l'aide;
- utiliser un langage positif lors des interactions avec les enfants;
- être un modèle et enseigner le respect approprié de la diversité culturelle et familiale, ainsi que de la diversité en matière de besoins et de capacités;
- respecter les sentiments des enfants.

Il importe de prendre le temps de comprendre les messages de l'enfant (signaux) et de lui répondre en l'encourageant, en le félicitant, en le réconfortant ou en lui laissant son indépendance, selon ses besoins.

Les membres du personnel doivent avoir des discussions franches avec les parents au sujet des pratiques d'orientation de leur enfant utilisées à la maison.

Les parents doivent recevoir les documents (rapports d'incident, registre d'incidents) les informant des préoccupations, des situations particulières ou des comportements de leur enfant. Conformément aux pratiques d'orientation des enfants, les membres du personnel doivent avoir des discussions franches avec les parents pour trouver des solutions.

Les actions suivantes sont interdites :

- frapper un enfant;
- secouer, pousser, donner une fessée, pincer ou toute autre mesure visant à faire mal à l'enfant;
- demander la répétition de mouvements (p. ex. : pour faire comprendre à l'enfant de ne pas courir dans le corridor, lui faire faire dix allers-retours dans le corridor);
- humilier, rabaisser ou dégrader un enfant de quelque façon que ce soit, en l'appelant des noms, par exemple;
- avoir recours à la violence verbale, comme crier;
- mettre un enfant à l'écart sur un lit portatif, un matelas, une chaise (identifiée au time-out) ou dans un coin;
- priver un enfant d'une sortie ou d'une activité de groupe;
- immobiliser un enfant;
- retirer des nécessités physiques, comme de la nourriture, une couverture, le gîte, des vêtements ou des occasions d'aller à la toilette, ou menacer de le faire.

Des politiques claires précisant que les comportements violents ne sont pas tolérés doivent être en place et respectées par les membres du personnel.

Tous les membres du personnel doivent savoir qu'il est obligatoire, *Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes* en vertu de la [paragraphe 35(1)], de signaler tout cas de violence ou de négligence envers un enfant et, qu'en pareil cas, un signalement doit être fait au ministère du Développement social.

Des mesures à prendre contre les membres du personnel soupçonnés de maltraiter un enfant doivent être en place, p. ex. :

- congédier tout membre du personnel qui a recours à des punitions physiques, qui exerce de la violence verbale ou psychologique envers un enfant ou qui lui retire des nécessités physiques;
- signaler l'incident au ministère du Développement social, qui déterminera les prochaines étapes à suivre;
- informer tous les parents de la situation sans fournir de renseignements personnels qui permettent d'identifier une personne;

- informer le personnel responsable de la délivrance de permis de tout cas de violence commise par un membre du personnel envers un enfant;
- remplir le formulaire *Rapport d'incident* (annexe 15).